DECRETO SUPREMO 010-2018-JUS

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN INTERINSTITUCIONAL ESPECÍFICO DE CONTROL DE IDENTIDAD POLICIAL

1) **Concepto:**

Esta diligencia de control consiste en el requerimiento de identificación personal realizado por efectivos policiales en la vía pública o en cualquier otro lugar donde se realice la solicitud cuando resulte necesario para prevenir un delito u obtener información útil para la averiguación de un hecho punible. Para tal efecto, el personal Policial podrá realizar las comprobaciones pertinentes.

2) **Objeto:**

El presente protocolo busca fortalecer la actuación policial con miras a efectuar controles de identidad dentro del marco de los principios de necesidad, razonabilidad, proporcionalidad y respeto a la persona.

3) **Base Legal:**

- ✦ Constitución Política del Perú
- ✦ Código Procesal Penal (Decreto Legislativo N° 957)
- ✦ Ley de la Policía Nacional del Perú (Decreto Legislativo N° 1267)
- ✦ Resolución Nº 029-2005-MP-FN “Directiva para el Desempeño Funcional de los Fiscales en la aplicación de los artículos 205º al 210º del Código Procesal Penal”.

4) **Alcance:**

El presente protocolo se focaliza en el procedimiento de control de identidad policial, así como en los demás procedimientos efectuados por la Policía Nacional fuera o dentro de las dependencias policiales, en el marco de las intervenciones realizadas para la preservación del orden interno y prevención del delito, así como para la búsqueda y acopio de información o elementos útiles para la investigación.

5) **Procedimiento: Control de Identidad Policial:**

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CONTROL DE IDENTIDAD POLICIAL

Base Legal:

- ✦ Constitución Política del Perú: Art. 2.24.b
  - ✦ Responsable: PERSONAL POLICIAL **En**

- ✦ Ley de la Policía Nacional del Perú): Inc. 1, 7, y 21 del Art. 2º e Inc. 2 del Art. 3º
- ✦ Código Procesal Penal: Art. 205º
- ✦ Resolución Nº 029-2005-MP-FN: “Directiva para el Desempeño Funcional de los Fiscales en la aplicación de los artículos 205º al 210º del Código Procesal Penal”.

Documentos a elaborar:

- ✦ Acta de intervención por control de identidad policial.
- ✦ Acta de control de identidad en la dependencia policial. ✦ Libro de Registro de Control de Identidad y Actas.

CONTROL DE IDENTIDAD EN EL LUGAR PÚBLICO

SUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE CONTROL DE IDENTIDAD POLICIAL

Paso 01:
Responsable: PERSONAL POLICIAL **En el lugar de intervención:**
El Personal Policial, sin necesidad de orden fiscal o judicial, requerirá a cualquier persona su Documento Nacional de Identidad y podrá realizar las verificaciones pertinentes en el lugar donde se encuentre, cuando:

a) Considere que resulta necesario para prevenir un delito.
b) Para obtener información útil para la averiguación de un hecho punible.

Paso 02:
Responsable: PERSONA INTERVENIDA **En el lugar de intervención:**
El/la requerido/a deberá exhibir su Documento Nacional de Identidad u otro documento de identificación idóneo otorgado por funcionario/a público/a. En casos de extranjeros/as, se deberá exhibir Carnet de Extranjería o Pasaporte.

Paso 03:
Responsable: PERSONAL POLICIAL **En el lugar de intervención:**
El Personal Policial deberá otorgar a el/la requerido/a en el lugar de la intervención el tiempo necesario o facilidades para encontrar su documento de identidad y exhibirlo. Para lo cual, se podrá hacer uso de medios electrónicos, llamadas telefónicas y la conducción al lugar donde están sus documentos, de ser el caso.

Paso 04:
Responsable: PERSONA INTERVENIDA **En el**
lugar de intervención:
El/La requerido/a podrá exigir al personal Policial su identificación y le precise la dependencia a la cual se encuentra asignado/a.
Paso 05:

el lugar de intervención:
Si el/la requerido/a acredita su identificación, el Personal Policial le devolverá el o los documentos y autorizará su alejamiento del lugar, procediendo conforme a sus reglamentos internos.

Paso 06:
Responsable: PERSONAL POLICIAL **En el**
lugar de intervención:
Si el/la requerido/a no exhibe documentación alguna o el documento presentado genera dudas sobre su autenticidad o correspondencia de la identidad, según la gravedad del hecho investigado o ámbito de la operación policial practicada deberá conducirlo/a a la dependencia policial más cercana para fines exclusivos de identificación.
En este caso se levantará el Acta de Control de Identidad Policial, donde se indicarán las razones que justifican el traslado a la dependencia policial, conforme al anexo 01.

REALIZACIÓN DE REGISTRO PERSONAL

Paso 07:
Responsable: PERSONAL POLICIAL **En el**
lugar de intervención:
Si existiere fundado motivo que el/la requerido/a pueda estar vinculado/a a la comisión de un hecho delictuoso (esté identificado o no), el Personal Policial podrá registrar sus vestimentas, equipaje o vehículo, para lo cual levantará el acta respectiva, indicando lo encontrado y dando cuenta a el/la Fiscal; conforme al Protocolo de Actuación Interinstitucional de Registro Personal e Incautación.
Si del resultado del registro se advierte que el/la intervenido/a se encuentra vinculado/a a la presunta comisión de un delito en flagrancia, se procederá a informarle su situación jurídica de detenido/a, conforme a los derechos previstos en el artículo 71° del CPP.

DILIGENCIAS EN LA DEPENDENCIA POLICIAL

Paso 08:

Responsable: PERSONAL POLICIAL **En la dependencia policial:**

El Personal Policial deberá registrar la diligencia en el Libro de Registro de Control de Identidad Policial, precisando los datos de el/la retenido/a y de la diligencia (intervenido/a, lugar, interviniente, motivos, duración de la intervención, diligencias de identificación, y de ser el caso las diligencias de investigación).

Paso 09:

la dependencia policial:
El/La retenido/a no podrá ser ingresado/a a una celda o calabozo, ni estará en contacto con otras personas detenidas.

Paso 10:
Responsable: PERSONAL POLICIAL **En la dependencia policial:**
El cómputo de las cuatro horas de retención, deberá realizarse a partir de la intervención realizada en el lugar donde se efectúo el requerimiento de identificación. Transcurridas las cuatro horas, el/la retenido/a deberá retirarse de la Dependencia Policial.

Paso 11:
Responsable: PERSONAL POLICIAL **En la dependencia policial:**
El Personal Policial, dentro de la dependencia, deberá otorgar a el/la retenido/a nuevamente las facilidades para acreditar su identidad o para comunicar a su familia o persona que indique sobre su retención.

Paso 12:
Responsable: PERSONAL POLICIAL **En la dependencia policial:**
La Policía Nacional, para fines de identificación, podrá tomar las generales de ley e impresiones dactilares.
La Policía Nacional, para fines de identificación, con autorización de el/la Fiscal, podrá tomar fotografías, peso, mediciones o medidas semejantes, incluso en contra de la voluntad de el/la retenido/a.

Paso 13:
Responsable: PERSONAL POLICIAL **En la dependencia policial:**
En caso el/la retenido/a fuere un extranjero, el personal Policial deberá realizar inmediatamente las coordinaciones con las instituciones correspondientes (INTERPOL, División de Extranjería - Seguridad del Estado, Consulados, Embajadas, Migraciones, etc.) a fin de agotar su identificación.

Paso 14:
Responsable: PERSONAL POLICIAL **En la dependencia policial:**

Si en la Dependencia Policial el/la retenido/a fuere identificado/a antes del vencimiento de las cuatro horas, se deberá permitir su retiro.

Paso 15:

la dependencia policial:

Si en caso transcurren las cuatro horas, y se agotaren las diligencias sin lograr la identificación de el/la retenido/a, el personal Policial deberá permitir su retiro de la Dependencia Policial.

Paso 16:

Responsable: PERSONAL POLICIAL **En la dependencia policial:**

Si el personal policial constata que el/la retenido/a registra alguna requisitoria pendiente, lo pondrá a disposición de la Oficina de Requisitorias de la PNP mediante el documento respectivo, sin perjuicio de comunicar tal situación a el/la Fiscal.

Paso 17:

Responsable: PERSONAL POLICIAL **En la dependencia policial:**

Si el/la retenido/a se identifica con documento de identidad (DNI o documentos alternativos) falso o adulterado se adoptará el procedimiento que se utiliza para los casos de flagrancia delictiva. Se procederá de igual manera, en caso el/ la intervenido/a, usurpando nombre o calidad, se identifica con documento de otra persona.

Paso 18:

Responsable: PERSONAL POLICIAL **En la dependencia policial:**

En todos los casos, el personal Policial deberá elaborar una constancia de buen trato, donde deberá consignarse también la acreditación del retiro de la Dependencia Policial.

RECOMENDACIÓN

1) El Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú, deberán incorporar el presente protocolo dentro de sus programas de capacitación.

2) La Policía Nacional del Perú, deberá incorporar los anexos del presente protocolo dentro del Manual de Documentación Policial.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN INTERINSTITUCIONAL ESPECÍFICO PARA LA APLICACIÓN DE LA INCAUTACIÓN, COMISO, HALLAZGO Y CADENA DE CUSTODIA

1) **Concepto:**

1.1. Incautación

La incautación es aquella intervención física, aprehensión o toma de posesión sobre bienes tangibles e intangibles, que se presumen, constituyen objeto, cuerpo, instrumentos, efectos o ganancias del delito en el marco de una investigación penal, susceptible de ser devuelto.

1.2. Comiso

Es aquella intervención física, aprehensión o toma de posesión sobre bienes que constituyen objeto del delito, cuando atendiendo a su naturaleza, no corresponda su entrega o devolución.

1.3. Hallazgo

Es el acto de recojo y toma de posesión sobre bienes que se presumen, constituyen objeto, cuerpo, instrumentos, efectos del delito que se encuentran vinculados a la comisión de un ilícito penal.

1.4. Cadena de Custodia

Es el procedimiento destinado a garantizar la individualización, seguridad y preservación de los elementos materiales y evidencias, recolectados de acuerdo a su naturaleza o incorporados en toda investigación de un hecho punible, destinados a garantizar su autenticidad, para los efectos del proceso. Las actas, rótulos, formularios y embalajes forman parte de la cadena de custodia.

2) **Objeto:**

Fortalecer la actuación interinstitucional de los operadores del Sistema de Administración de Justicia Penal durante los procedimientos de incautación, comiso, hallazgo y cadena de custodia.

3) **Base legal:**

- ✦ Código Procesal Penal (Decreto Legislativo N° 957)
- ✦ Código Penal (Decreto Legislativo N° 635)
- ✦ Ley de la Policía Nacional del Perú (Decreto Legislativo N° 1267)
- ✦ Reglamento de la Cadena de Custodia de elementos materiales, evidencias y administración de Bienes.

- ✦ Incautados (aprobado por Resolución Nº 729-2006-MP-FN del 15 de junio de 2006)
- ✦ Acuerdo Plenario N° 6-2012/CJ-116: Cadena de Custodia - Efectos Jurídicos de su Ruptura.
- ✦ Acuerdo Plenario N° 5-2010/CJ-116: Incautación.

4) Alcance:

El presente Protocolo es de aplicación para todos los delitos comunes que se conocen con el Código Procesal Penal.

5) Procedimiento:

PROCESO 1: INCAUTACIÓN

Base Legal

- ✦ Código Procesal Penal (artículos 210º, 218º, 220º.2, 3, 382º)
- ✦ Código Penal (artículo 102º)
- ✦ Reglamento de la Cadena de Custodia de elementos materiales, evidencias y administración de Bienes Incautados (aprobado por Resolución Nº 7292006MP-FN del 15 de junio de 2006)
- ✦ Acuerdo Plenario N° 6-2012/CJ-116: Cadena de Custodia - Efectos Jurídicos de su Ruptura.
- ✦ Acuerdo Plenario N° 5-2010/CJ-116: Incautación.

SUB PROCESO 01: INCAUTACIÓN REALIZADA EN UNA INTERVENCIÓN EN FLAGRANCIA

Paso 01:

Responsable: POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ **Actividad:**

Durante una intervención en flagrancia, realizado el registro, el personal policial procederá a la incautación de los objetos, cuerpo, instrumentos, efectos o ganancias del delito.

Para ello, el personal policial interviniente levantará el Acta de Incautación, donde se detallarán e individualizarán los bienes objeto de incautación. Seguidamente, se iniciará el procedimiento de Cadena de Custodia de los bienes incautados.

La individualización de un bien exige que se indiquen las características propias que lo hacen distinto de otros (características, medidas, peso, tamaño, color, especie, estado, entre otros).

Paso 02:

Responsable: POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ **Actividad:**

La cadena de custodia se inicia con el aseguramiento, inmovilización y/o recojo de los elementos materiales y evidencias, durante la intervención.

Paso 03:
Responsable: POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ **Actividad:**
Los elementos materiales, evidencias y bienes incautados se registrarán en el formato de cadena de custodia mediante una descripción minuciosa y detallada de las características, medidas, peso, tamaño, color, especie, estado, entre otros datos del medio en el que se encontraron, de las técnicas utilizadas en el recojo y pericias que se dispongan, en el cual no se admiten enmendaduras. En caso que amerite una corrección, ésta se efectuará entre paréntesis en el mismo documento, explicando los motivos que la generaron.
Los bienes materiales y las evidencias recolectadas o incorporadas, deberán ser debidamente rotulados y/o etiquetados para su correcta identificación, seguridad e inalterabilidad.

Paso 04:
Responsable: MINISTERIO PÚBLICO **Actividad:**
El/La Fiscal requerirá la confirmatoria de la incautación realizada por el personal policial.

SUB PROCESO 02: INCAUTACIÓN REALIZADA POR DISPOSICIÓN FISCAL

Paso 05:
Responsable: MINISTERIO PÚBLICO **Actividad:**
En el desarrollo de una investigación, cuando se presenten razones de urgencia o peligro en la demora, el/la Fiscal podrá disponer que el personal policial incaute los objetos, cuerpo, instrumentos, efectos o ganancias del delito, sin requerir orden judicial ni presentarse el supuesto de flagrancia.

Paso 06:
Responsable: POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ / MINISTERIO PÚBLICO
Actividad:
El personal policial dará cumplimiento a lo dispuesto por el/la Fiscal, levantando el Acta de Incautación, donde se detallarán e individualizarán los bienes objeto de incautación, así como, iniciará el procedimiento de Cadena de Custodia de los bienes incautados. De igual forma, el/la Fiscal podrá ejecutar la medida de incautación, levantando el acta respectiva.

Paso 07:
Responsable: MINISTERIO PÚBLICO **Actividad:**
El/La Fiscal requerirá la confirmatoria de la incautación realizada.

SUB PROCESO 03: INCAUTACIÓN REALIZADA EN EJECUCIÓN DE UNA RESOLUCIÓN JUDICIAL

Paso 08:
Responsable: MINISTERIO PÚBLICO **Actividad:**
El/La Fiscal, durante la investigación podrá requerir ante el/la Juez/a de Investigación Preparatoria la medida de incautación.

Paso 09:
Responsable: PODER JUDICIAL **Actividad:**
Si el/la Juez/a de Investigación Preparatoria declara fundado el requerimiento, la medida será notificada al Ministerio Público.

Paso 10:
Responsable: MINISTERIO PÚBLICO / POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ
Actividad:
El/La Fiscal ejecutará la medida, pudiendo solicitar el apoyo de la Policía Nacional.
Si no se perjudica la finalidad de la diligencia, programará la misma, con citación a las partes a fin que participen.
Al inicio de la diligencia se entregará copia de la resolución judicial al afectado, si se le encontraré.
Si la incautación recae sobre bienes muebles se procederá de manera que se tome posesión y –si es el caso- se inscribirá en el registro correspondiente. Si se trata de bienes inmuebles o de un derecho sobre él, adicionalmente a su ocupación, se operará de manera que se anote en el registro respectivo dicha medida, en cuyo caso se solicitará la orden judicial respectiva.
El/La Fiscal dispondrá, conforme a la naturaleza del caso, que se levante la cadena de custodia de los bienes incautados.

Paso 11:
Responsable: MINISTERIO PÚBLICO / PODER JUDICIAL **Actividad:**
El/La Fiscal, ejecutada la diligencia conforme a los términos de la resolución judicial, comunicará a el/la Juez/a de la Investigación Preparatoria su ejecución, no siendo necesario en este caso requerir la confirmatoria de lo incautado.

PROCESO 2: COMISO

Paso 12:
Responsable: POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ **Actividad:**
Durante una intervención en flagrancia, realizado el registro, el personal policial procederá al comiso de los bienes que constituyen objeto del delito, cuando atendiendo a su naturaleza, no corresponda su entrega o devolución. Para ello, el personal policial interviniente levantará el Acta de Comiso, donde se

individualizarán los bienes objeto de comiso. Seguidamente, se iniciará el procedimiento de Cadena de Custodia de los bienes, para los fines correspondientes.

Paso 13:

Responsable: MINISTERIO PÚBLICO **Actividad:**

El/La Fiscal no requerirá la confirmatoria judicial del bien comisado.

PROCESO 2: HALLAZGO

Paso 14:

Responsable: POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ **Actividad:**

Durante una intervención en flagrancia o en el desarrollo de una pesquisa, el personal policial que encuentre bienes que se presumen, constituyen objeto, cuerpo, instrumentos, efectos del delito que se encuentran vinculados a la comisión de un delito, procederá a recogerlos.

Para ello, el personal policial interviniente levantará el Acta de Hallazgo y recojo, donde se individualizarán los bienes. Seguidamente, se iniciará el procedimiento de Cadena de Custodia de los bienes hallados.

Paso 15:

Responsable: MINISTERIO PÚBLICO **Actividad:**

El/La Fiscal no requerirá la confirmatoria judicial del bien hallado.

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES

1) Se recomienda a las Comisiones Distritales de Implementación que realicen reuniones de coordinación para la aplicación del presente protocolo.

2) Se recomienda a las instituciones integrantes de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal incorporar el presente protocolo en sus programas de capacitación y difusión.

3) Se recomienda a las instituciones integrantes de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal aprobar interinstitucionalmente el presente protocolo.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE PROTECCIÓN E INVESTIGACIÓN DE LA ESCENA DEL CRIMEN

1) **Concepto:**

La escena del crimen, es todo espacio físico, incluidas las zonas adyacentes, donde presuntamente se ha perpetrado o se ha dejado rastros de uno o más hechos punibles, y donde se hallan indicios y evidencias relacionadas con el hecho a investigar.

2) **Objetivo:**

El presente protocolo tiene como objetivo fortalecer la actuación policial y fiscal, para garantizar una adecuada protección e investigación de la escena del crimen e incrementar de manera potencial las probabilidades del esclarecimiento del hecho delictuoso.

Un segundo objetivo estaría dirigido a evitar errores que dificulten la investigación y que determinen negativamente el caso.

3) **Base Legal:**

- ✦ Constitución Política del Perú.
- ✦ Ley de la Policía Nacional del Perú (Decreto Legislativo N° 1267).
- ✦ Decreto Legislativo de Fortalecimiento de la Función Criminalística Policial (Decreto Legislativo N° 1219).
- ✦ Ley N° 29986, Ley que modifica el artículo 239 del Código Procesal Penal, aprobado por Decreto Legislativo N° 638 y el artículo 195 del Nuevo Código Procesal Penal, aprobado por Decreto Legislativo N° 957. ✦ Código Procesal Penal.

4) **Alcance:**

El presente protocolo establece un conjunto de procedimientos destinados a generar actividades predecibles en cuanto a la protección e investigación de la escena del crimen en el marco de las actuaciones urgentes de investigación realizadas por el/la Policía y el/la Fiscal.

5) **Procedimiento:**

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE PROTECCIÓN E INVESTIGACIÓN DE LA ESCENA DEL CRIMEN

Base Legal:

- ✦ Constitución Política del Perú: Ley de la Policía Nacional del Perú (Decreto Legislativo N° 1267).
- ✦ Decreto Legislativo de Fortalecimiento de la Función Criminalística Policial (Decreto Legislativo N° 1219).

- ✦ Ley N° 29986, Ley que modifica el artículo 239 del Código Procesal Penal, aprobado por Decreto Legislativo N° 638 y el artículo 195 del Nuevo Código Procesal Penal, aprobado por Decreto Legislativo N° 957.

FASE 01: CONOCIMIENTO Y VERIFICACIÓN

Paso 01:
Responsable: POLICÍA NACIONAL **Actividad:**
El personal policial que toma conocimiento de un hecho delictivo (noticia criminal), deberá anotar:
b) La hora de conocimiento del hecho,
c) El medio por el cual lo recibe,
d) La identificación del informante o denunciante, de ser el caso.
e) Toda información que sea necesaria.
Asimismo, brindará a el/la denunciante o informante las instrucciones que correspondan, a fin de garantizar la preservación de la escena.

Paso 02:
Responsable: POLICÍA NACIONAL **Actividad:**
El personal policial que toma conocimiento del hecho, deberá apersonarse con rapidez a la escena del crimen, anotando la hora de llegada a la misma.

Paso 03:
Responsable: POLICÍA NACIONAL **Actividad:**
Una vez verificado el hecho, asegura el lugar e inmediatamente deberá comunicar por la vía más rápida a el/la Fiscal de turno para que disponga lo pertinente; para tal efecto, dicha comunicación deberá comprender la mayor información posible, sin perjuicio de anotar la hora de la llamada, el nombre de el/la Fiscal y lo dispuesto. En todo momento se garantizará que la escena no sea contaminada.

FASE 02: COMUNICACIONES (PERSONAL POLICIAL INTERVINIENTE)

Paso 04:
Responsable: POLICÍA NACIONAL **Actividad:**
El personal policial interviniente, conforme a lo coordinado y dispuesto por el/la Fiscal, comunicará a los peritos del Sistema Criminalístico Policial y a la Unidad Especializada de Investigación que corresponda, a fin de que éstos se apersonen inmediatamente a la escena.
En los lugares donde no se pueda comunicar con el/la Fiscal, el personal policial interviniente podrá, conforme a las circunstancias del caso, comunicar a los peritos del Sistema Criminalístico Policial y a la Unidad Especializada de Investigación que corresponda, a fin de que éstos se apersonen inmediatamente

a la escena. Las comunicaciones y disposiciones de el/la Fiscal, constarán en el Acta del personal policial interviniente.

Paso 05:
Responsable: FISCAL **Actividad:**
El/La Fiscal, cuando corresponda, dispondrá -por la vía más célere- que se constituyan los especialistas (medicina, biología forense, antropología forense, etc.) de la División Médico Legal que se requieran en la escena del crimen.

FASE 03: PROTECCIÓN DE LA ESCENA (PERSONAL POLICIAL INTERVINIENTE)

Paso 06:
Responsable: POLICÍA NACIONAL **Actividad:**
El primer personal policial interviniente que llega a la escena, luego de verificar el hecho, procederá a su protección y aislamiento garantizando su intangibilidad. Asimismo, deberá verificar -cuando las circunstancias lo requieran- la existencia o no de víctimas para su auxilio correspondiente.

Paso 07:
Responsable: POLICÍA NACIONAL **Actividad:**
Para el aislamiento deberán emplear un mecanismo idóneo para su demarcación y acordonamiento (cinta plástica, cordeles, etc.), definiendo adecuadamente sus límites y estableciendo las vías de entrada y salida de la escena aislada.

Paso 08:
Responsable: POLICÍA NACIONAL **Actividad:**
Seguidamente, se deberá anotar la identidad de las personas que se hubieren encontrado en el lugar; así como otras circunstancias exógenas que se adviertan, conforme a sus competencias. El personal policial interviniente podrá disponer que determinadas personas no se ausenten del lugar, dando cuenta a el/la Fiscal.

Paso 09:
Responsable: POLICÍA NACIONAL **Actividad:**
El personal policial interviniente deberá tomar las previsiones del caso ante posibles circunstancias que puedan degenerar o contaminar la escena (lluvia, granizo, fuego, gasolina, calor, etc.), evitando que se pierdan o deterioren los indicios y las evidencias.
Tratándose de lugares cerrados, deberá proteger los accesos, como puertas, ventanas, forados, para impedir el paso de personas no autorizadas. En todo momento podrá solicitar el apoyo policial inmediato.

Paso 10:

Responsable: POLICÍA NACIONAL **Actividad:**
De todo lo actuado, el/la efectivo policial interviniente evacuará un Acta de Intervención, la misma que será entregada, una vez llegado a la escena, el pesquisa, los peritos o el/la Fiscal. El/La efectivo policial deberá permanecer en la escena del crimen hasta la culminación de la diligencia.

FASE 04: PROCESAMIENTO E INVESTIGACIÓN DE LA ESCENA DEL CRIMEN (EFECTIVOS POLICIALES DEL SISTEMA CRIMINALÍSTICO POLICIAL, PESQUISAS, PERSONAL DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL
Y CIENCIAS FORENSES Y FISCAL)

Paso 11:
Responsable: POLICÍA NACIONAL / MINISTERIO PÚBLICO / INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Actividad:
El equipo que tendrá a su cargo el procesamiento de la escena, estará conformado por:
a) Efectivos policiales del Sistema Criminalístico Policial,
b) Pesquisas,
c) Personal del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Los mismos que previa identificación y, bajo la conducción de el/la Fiscal, procederán a realizar el registro cronológico del hecho y levantarán la información previa de la escena del crimen.

Paso 12:
Responsable: POLICÍA NACIONAL / MINISTERIO PÚBLICO / INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Actividad:
Seguidamente, se hará el planeamiento que consta de los siguientes pasos: **a)** Seguridad y bioseguridad
b) Secuencia de ingreso del personal
c) Equipos y material a utilizar
d) Prioridad de indicios y evidencias a recoger
e) Método de registro a utilizar

Paso 13:
Responsable: PERITO / PESQUISA **Actividad:**
El/la jefe/a del equipo de criminalística (peritos) o el que haga sus veces (pesquisa) decidirá el correcto ingreso a la escena y establecerá la vía de acceso utilizando el método de abordaje adecuado según el tipo de escena, naturaleza del lugar y delito investigado.

Paso 14:

Responsable: PERITO / PESQUISA **Actividad:**
A continuación, ingresarán los/las peritos o en su defecto las pesquisas a fin de perennizar la escena del crimen (mediante toma fotográfica, grabación audiovisual, dibujo, escáner, planimetría, croquis, etc.), sin tocar ni modificar la ubicación de los indicios y evidencias que se hallaran en la escena. (Ejm. En caso de homicidio evitar mover el cadáver de su posición original).

Paso 15:
Responsable: PERITO / PESQUISA **Actividad:**
Para la búsqueda de los indicios y evidencias se empleará el método más apropiado, para lo cual, se deberá tener en cuenta las características de la escena.

Paso 16:
Responsable: PERITO / PESQUISA **Actividad:**
Ubicados los indicios y evidencias se procederá a su fijación y perennización correspondiente.

Paso 17:
Responsable: PERITO / PESQUISA **Actividad:**
Se podrán levantar nuevamente croquis o planos, según sea el caso.

Paso 18:
Responsable: PERITO / PESQUISA **Actividad:**
El recojo de los indicios y evidencias lo realizará el perito de la especialidad. En zonas donde no se contare con peritos lo efectuará el pesquisa.

Paso 19:
Responsable: PERITO / PESQUISA **Actividad:**
El embalaje y rotulado de los indicios y evidencias se efectuará teniendo en cuenta la naturaleza de los mismos, respetando los principios de la cadena de custodia.

Paso 20:
Responsable: FISCAL **Actividad:**
El/La Fiscal, previa coordinación del equipo, dispondrá el traslado de los indicios y evidencias a los laboratorios respectivos para su análisis.

Paso 21:
Responsable: FISCAL **Actividad:**
La escena deberá ser agotada en su abordaje e investigación; seguidamente, el/la Fiscal previa coordinación del equipo dispondrá el cierre de la escena y su libre disponibilidad, levantando el acta respectiva.

Paso 22:
Responsable: POLICÍA NACIONAL **Actividad:**
En caso de existir un sospechoso, el personal policial tomará el control de dicha persona tomando las medidas de seguridad correspondientes, a fin de evitar su fuga; de ser el caso, procederá a detenerlo.

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES

1) Se recomienda al Ministerio del Interior y al Ministerio Público incorporar en sus programas de capacitación el presente protocolo.

2) Se recomienda al Comité Interinstitucional de Capacitación y Difusión de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal incorporar en su programa de trabajo la difusión con formas amigables del presente protocolo.

3) Se recomienda al Poder Judicial, Policía Nacional y Ministerio Público implementar medidas de sanción contra los terceros que ingresan a la escena del crimen.

4) Se recomienda al Comité Interinstitucional de Capacitación y Difusión de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal incorporar en su programa de trabajo la difusión del presente protocolo con el Serenazgo, Bomberos, SAMU (Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencias) y Paramédicos.

5) Resulta necesario que el Serenazgo, Bomberos, SAMU (Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencias) y Paramédicos cuenten con un protocolo de protección y recuperación de indicios y evidencias.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN INTERINSTITUCIONAL ESPECÍFICO DE RECONOCIMIENTOS

1) Concepto:
El reconocimiento es una diligencia que permite identificar a una persona, por sus rasgos propios, voz, fisonomía, movimientos, etc., mediante acto físico, video o fotografía, otorgando elementos para el desarrollo de una línea investigativa determinada.
Dicha diligencia permite reconocer cosas, voces, sonidos y cuanto pueda ser objeto de percepción sensorial.

2) **Objetivo:**
Fortalecer la actuación Policial y Fiscal respecto a la realización diligencia de reconocimiento.

3) **Base Legal:**
✦ Constitución Política del Perú
✦ Decreto Legislativo N° 957 - Código Procesal Penal

4) **Alcance:**
El presente protocolo se aplica para todos los delitos, procesados la vigencia del Código Procesal Penal.

5) **Procedimiento:**

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: RECONOCIMIENTO

Base Legal:
✦ Constitución Política del Perú: Art. 139º. 1) y 3, 159º 4
✦ Código Procesal Penal: Art. 68°, 189º, 190 y 191º

Documentos a elaborar:
Acta de reconocimiento

RECONOCIMIENTO DE PERSONAS

Paso 01:
Responsable: POLICÍA O FISCAL **Actividad:**
El reconocimiento debe ser realizado por el/la agraviado/a o testigo, de forma oportuna conforme a las circunstancias del caso, cumpliendo con la finalidad de la diligencia.

Paso 02:
Responsable: POLICÍA O FISCAL **Actividad:**
La persona que va a efectuar el reconocimiento, previamente a realizar dicha diligencia, debe describir en sus declaraciones a la(s) persona(s) aludida(s), indicando sus rasgos físicos, edad aproximada, sexo, características personales, estatura, contextura, color de piel, color de cabello, señas particulares, señales o tatuajes en el cuerpo, entre otros.
Las descripciones que se efectúen también deben detallarse en el acta de reconocimiento.

Paso 03:
Responsable: POLICÍA O FISCAL **Actividad:**

El personal policial o el/la Fiscal deben indicar a la persona que reconocerá, que se le pondrá a la vista un grupo de personas de características similares, para que pueda reconocer entre ellos a el/la supuesto/a autor/a, partícipe u otra persona relacionada con los hechos delictivos.
Asimismo, se garantiza al que va a reconocer no ser visto por el grupo de personas.

Paso 04:
Responsable: POLICÍA O FISCAL **Actividad:**
El/La Fiscal instruye al que va a reconocer de la importancia del reconocimiento que efectúe y de ser necesario, se le informa sobre la posibilidad de brindarle asistencia y protección, a través de la UDAVIT (Unidad Distrital de Asistencia a Víctimas y Testigos).

Paso 05:
Responsable: POLICÍA O FISCAL / SUJETOS PROCESALES **Actividad:** Si en la diligencia de reconocimiento participa una persona detenida, debe participar su abogado/a defensor/a.

Paso 06:
Responsable: POLICÍA O FISCAL **Actividad:**
No se puede inducir o persuadir a la persona que efectúa el reconocimiento.

Paso 07:
Responsable: POLICÍA O FISCAL **Actividad:**
El grupo de personas seleccionadas para ser puestas a la vista junto a la persona a ser reconocida, en la medida de lo posible deben tener aspecto exterior semejante a ésta última, asignándoles números visibles y correlativos.

Paso 08:
Responsable: POLICÍA O FISCAL / SUJETOS PROCESALES **Actividad:**
Se le pregunta al que efectúa el reconocimiento, si entre ellas se encuentra la persona a la que refirió en sus declaraciones o en su descripción.
Si contesta afirmativamente, se le requiere que indique el número asignado a la persona que reconoce.

RECONOCIMIENTO POR FOTOGRAFÍAS

Paso 09:
Responsable: POLICÍA O FISCAL / SUJETOS PROCESALES **Actividad:**
Cuando no sea posible la concurrencia o presencia física de la persona que va a ser reconocida se puede utilizar fotografías, aplicando análogamente los pasos anteriores previstos para el reconocimiento de personas.

Paso 10:
Responsable: POLICÍA O FISCAL / SUJETOS PROCESALES **Actividad:**
La presentación de fotografías debe efectuarse de manera similar a un reconocimiento en rueda, no debiéndose repetir las mismas para persuadir la identificación.
Cada fotografía debe ser numerada, sin consignar ningún otro dato que permita la identificación de la persona.

Paso 11:
Responsable: POLICÍA O FISCAL / SUJETOS PROCESALES **Actividad:** El reconocimiento por fotografías no impide que posteriormente, se pueda realizar la diligencia de reconocimiento en forma personal.

RECONOCIMIENTO DE COSAS

Paso 12:
Responsable: POLICÍA O FISCAL / SUJETOS PROCESALES **Actividad:**
Para la realización de esta diligencia se requiere que previamente la persona que efectué el reconocimiento describa las características, marcas, señales de las cosas, muebles u objetos que va a reconocer.

Paso 13:
Responsable: POLICÍA O FISCAL / SUJETOS PROCESALES **Actividad:**
Seguidamente, se muestran las cosas a la persona y se le invita a que reconozca lo previamente descrito.
En lo que corresponda, se aplica lo previsto para el reconocimiento de personas.
RECONOCIMIENTO DE VOCES O SONIDOS

Paso 14:
Responsable: FISCAL **Actividad:**
El/La Fiscal lo dispone cuando se deba reconocer voces, sonidos y cuanto pueda ser objeto de percepción sensorial.

Paso 15:
Responsable: PERSONA QUE RECONOCERÁ
Actividad:
La persona que va a efectuar el reconocimiento, previamente deberá describir en sus declaraciones las circunstancias en que pudo escuchar la voz o sonido y las características de la misma.
Seguidamente, se le hará escuchar el audio que contiene el mismo y se le invita a reconocerlo.
Se observan en lo aplicable, el procedimiento de reconocimiento de personas.

MULTIPLICIDAD DE RECONOCIMIENTOS

Paso 16:
Responsable: FISCAL O POLICÍA **Actividad:**
Si una persona debe reconocer a varias, el reconocimiento de todas puede efectuarse en un solo acto.
Si se perjudica el fin del esclarecimiento o el derecho de defensa, se puede realizar una diligencia por cada persona a reconocer.
En ambos casos, puede elaborarse una sola acta, precisando en la misma los momentos de cada diligencia o reconocimiento.

Paso 17:
Responsable: FISCAL O POLICÍA **Actividad:**
Cuando varias personas deban reconocer a una sola, el personal policial o el/la Fiscal garantiza que cada reconocimiento se practique por separado y que, las personas que efectúan el reconocimiento no se comuniquen entre sí. Para este caso, cada reconocimiento consta en actas distintas.

REGLAS GENERALES

Paso 18:
Responsable: POLICÍA / FISCAL **Actividad:**
Aun cuando el resultado de la diligencia sea negativa, se debe elaborar el acta respectiva.
Paso 19:
Responsable: POLICÍA / FISCAL **Actividad:**
En todos los reconocimientos, cuando las circunstancias del caso lo permitan, se busca perennizar la diligencia por el medio más idóneo.

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES

1) Se recomienda a todos los integrantes de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal, incorporar en sus programas de capacitación el presente protocolo.

2) Se recomienda al Comité Interinstitucional de Capacitación y Difusión de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal incorporar en su programa de trabajo la difusión con formas amigables del presente protocolo.

3) Se implemente las dependencias policiales con ambientes adecuados para realizar los reconocimientos de personas, conforme a las normas del Código Procesal Penal.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA APLICACIÓN DEL REGISTRO Y RECEPCIÓN

1) **Conceptos:**
   El registro es aquella injerencia con el propósito de buscar o hallar efectos o elementos vinculados al delito, sin que ello implique el examen del cuerpo.
   La recepción se produce ante la entrega voluntaria y espontánea de los efectos o elementos vinculados al delito, o como consecuencia de la solicitud de la autoridad competente.

2) **Objetivo:**
   Fortalecer la actuación policial y fiscal en la aplicación de los diversos tipos de registros, así como, definir los procedimientos a seguir en la recepción de los efectos o elementos vinculados al delito.

3) Base Legal:
   a) Constitución Política del Perú.
   b) Decreto Legislativo N° 957 - Código Procesal Penal
   c) Decreto Legislativo N° 1267 - Ley de la Policía Nacional del Perú

4) **Alcance:**
   El presente protocolo tiene como alcance definir la actuación policial y fiscal en la aplicación del registro de personas, vehículos y equipaje o bultos; así como, del procedimiento a seguir cuando se recepcionan efectos o elementos vinculados al delito, durante las intervenciones realizadas en el marco de la investigación.

5) **Procedimiento: proceso registro y recepción**

SUBPROCESO 01: DEL REGISTRO

Base legal:
✦ Ley de la Policía Nacional del Perú (Decreto Legislativo N° 1267)
✦ Código Procesal Penal: 68.c, 71, 203.3°, 208°, 209°, 210°, 211, 212 y 213.

Documentos a elaborar y denominación:
Acta de registro personal

REGISTRO PERSONAL COMO CONSECUENCIA DE BÚSQUEDA DE PRUEBAS Y RESTRICCIÓN DE DERECHOS

DESARROLLO DEL REGISTRO PERSONAL

Procedimiento: 01
Responsable: POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ **Actividad:**
El personal policial en el ámbito de búsqueda de pruebas y controles preventivos, cuando considere que la o las personas ocultan en su cuerpo o ámbito personal, bienes relacionados con el delito, solicitará a la persona a que exhiba y entregue el bien buscado.

Procedimiento: 02
Responsable: POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ **Actividad:**
Si el bien es entregado no se procede al registro salvo que el personal policial lo considere útil para completar su investigación.

Procedimiento: 03
Responsable: POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ **Actividad:**
Antes de iniciar el registro se expresará a el/la intervenido/a las razones de su ejecución, y se le indicará que tiene derecho de hacerse asistir en ese acto por una persona de su confianza, siempre que ésta se pueda ubicar rápidamente y sea mayor de edad.
Si la persona es ubicada, pero su espera pone en riesgo la finalidad de la medida, el registro se realizará sin su participación, dejándose constancia de ello, indicando el tiempo transcurrido.
Si no se ubica a la persona, en el Acta se dejará constancia de los actos que se realizaron para su ubicación.

Procedimiento: 04
Responsable: POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ **Actividad:**
El registro se efectuará respetando la dignidad y, dentro de los limites posibles, el pudor de la persona. Corresponderá realizarlo a una persona del mismo sexo de el/la intervenido/a, salvo que ello importe demora en perjuicio de la diligencia.
En los casos en que la persona intervenida no acepte someterse al registro por un personal policial de otro sexo y, no exista riesgo de pérdida de la fuente de prueba, deberá ser conducida a la dependencia policial más cercana, dando cuenta inmediatamente a el/la Fiscal.

Procedimiento: 05
Responsable: POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ **Actividad:**

Seguidamente, el personal policial procederá a registrar las vestimentas de el/la intervenido/a, siempre que existan indicios que permitan estimar que en ellas oculta objetos relacionados con un delito.

Procedimiento: 06
Responsable: POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ **Actividad:**
Una vez registrado y, sí producto de ese registro existe evidencia de la comisión de un hecho delictivo, se comunicará de inmediato a el/la Fiscal, y se procederá a informar a el/la detenido/a la causa, el motivo de su detención y el delito que se le atribuye, así como, los derechos establecidos en el artículo 71 del CPP.

LIMITES AL REGISTRO PERSONAL

REGISTRO CORPORAL

Procedimiento: 07
Responsable: POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ **Actividad:**
El registro personal no comprende extracción de muestras como pruebas de análisis sanguíneo, genético-moleculares; así como, exploraciones radiológicas, u otras mínimas intervenciones corporales para observación; salvo que la persona debidamente informada lo autorice.
El personal policial con conocimiento de el/la Fiscal o por orden de aquel, podrá disponer mínimas intervenciones para observación, como pequeñas extracciones de piel, cabello, o sangre que no provoquen ningún perjuicio para la salud de el/la intervenido/a, siempre que el/la experto/a que lleve a cabo la intervención no la considere riesgosa.

Procedimiento: 08
Responsable: PODER JUDICIAL **Actividad:**
Cuando exista un riesgo en la intervención, se pedirá autorización a el/la Juez/a de Investigación Preparatoria.

INTERVENCIÓN CORPORAL

Procedimiento: 09
Responsable: POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ / MINISTERIO PÚBLICO / PODER JUDICIAL **Actividad:**
Si del registro personal se presume que la persona lleva dentro de su cuerpo elementos o indicios de prueba, el personal policial deberá dar cuenta a el/la Fiscal, a fin que éste último solicite el requerimiento correspondiente ante el/la Juez/a competente.
Excepcionalmente, se procederá a realizar el examen corporal respectivo, sin necesidad de autorización judicial, siempre y cuando el/la intervenido/a

voluntariamente autorice dicha intervención. Esta autorización debe quedar consignada en el acta.

Procedimiento: 10
Responsable: MINISTERIO PÚBLICO / PODER JUDICIAL **Actividad:** En el mismo sentido, excepcionalmente cuando haya urgencia y peligro en la demora y, no se pueda esperar la orden judicial, el/la Fiscal ordenará la intervención corporal, requiriendo inmediatamente la confirmatoria judicial.

Procedimiento: 11
Responsable: MINISTERIO PÚBLICO **Actividad:**
Las intervenciones corporales deben ser realizadas por el/la galeno; excepcionalmente, podrá ser realizado por personal de la salud.

CONCLUSIÓN DEL REGISTRO PERSONAL

Procedimiento: 12
Responsable: POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ **Actividad:**
El personal policial procederá a la Incautación de los objetos, efectos herramientas y bienes relacionados con el delito, iniciando el procedimiento de Cadena de Custodia.

Procedimiento: 13
Responsable: POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ **Actividad:**
El personal policial deberá perennizar por el medio audiovisual más idóneo siempre que sea posible-, todo el procedimiento de registro (desde el paso 01 al 06).

Procedimiento: 14
Responsable: POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ **Actividad:**
De todo lo acontecido el personal policial deberá levantar un acta detallada, conforme al anexo N° 01. Las actas deberán ser firmadas sólo por las personas y funcionarios/as que participan de la diligencia.

REGISTRO PERSONAL COMO CONSECUENCIA DE INTERVENCIÓN EN FLAGRANCIA DELICTIVA

Procedimiento: 15
Responsable: POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ **Actividad:**
El personal policial en casos de registros personales en flagrancia delictiva podrá adecuar los procedimientos descritos anteriormente en función de las circunstancias que se presenten.

Procedimiento: 16

Responsable: POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ **Actividad:**
El personal policial procederá a la incautación de los objetos, efectos, herramientas y bienes relacionados con el delito, iniciando el procedimiento de Cadena de Custodia.

Procedimiento: 17 Responsable:
FISCAL **Actividad:**
El personal policial deberá perennizar por el medio audiovisual más idóneo siempre que sea posible-, todo el procedimiento de registro.
De todo lo acontecido el personal policial deberá levantar un acta detallada, conforme al anexo N° 01. El Acta de registro es distinta al acta de incautación. Las actas deberán ser firmadas sólo por las personas y funcionarios/as que participan de la diligencia.

REGISTRO VEHICULAR

Base legal:
- ✦ Ley de la Policía Nacional del Perú (Decreto Legislativo N° 1267) ✦ Código Procesal Penal: 68.c, 71, 203.3°, 208°, 209° y 210°

Documentos a elaborar y denominación:
- ✦ Acta de registro vehicular
- ✦ Acta de situación vehicular
- ✦ Informe Técnico Criminalística

REGISTRO VEHICULAR EN LA BÚSQUEDA DE BIENES U OBJETOS

Procedimiento: 01
Responsable: POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ **Actividad:**
El personal policial en el ámbito de búsqueda de pruebas y controles preventivos, si considera que existan fundadas razones para suponer que la o las personas ocultan en el vehículo donde se transportan bienes relacionados con un delito, solicitará a la persona a que exhiba y entregue el bien buscado. Si el bien es entregado no se procede al registro, salvo que el personal policial considere útil para completar su investigación.

Procedimiento: 02
Responsable: POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ **Actividad:**
Si se verifica que en el vehículo se encuentran bienes, efectos o instrumentos vinculados a la comisión de un delito, se procederá a informar a el/la detenido/a la causa, el motivo de su detención y el delito que se le atribuye así como, los derechos establecidos en el artículo 71 del CPP.

REGISTRO DE VEHÍCULOS VINCULADOS CON DELITOS

Procedimiento: 03

Responsable: POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ **Actividad:**

De igual forma, la Policía procederá al registro si advierte que el vehículo no correspondería con sus características registradas o si estaría vinculado en la comisión de un delito.

Procedimiento: 04

Responsable: POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ **Actividad:**

Si se verifica que el vehículo se encuentra vinculado a la comisión de un delito, se procederá a informar a el/la detenido/a la causa, el motivo de su detención y el delito que se le atribuye, así como los derechos establecidos en el artículo 71 del CPP.

Procedimiento: 05

Responsable: POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ **Actividad:**

En el lugar donde el vehículo es encontrado será examinado por la Unidad Especializada. El personal policial que interviene, procederá a levantar las siguientes actas:

a) Situación Vehicular: donde se realiza el inventario del vehículo, describiendo sus características, conforme al anexo N° 03.

b) Registro Vehicular: donde se describe la diligencia, conforme al anexo N° 02.

Procedimiento: 06

Responsable: POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ **Actividad:**

Cuando se presenten circunstancias apremiantes que impidan que se pueda desarrollar el registro y demás diligencias en el lugar de los hechos, el personal policial trasladará el vehículo y sus ocupantes a la dependencia policial más cercana, dando cuenta a el/la Fiscal (por la vía más célere).

El/La Policía deberá adoptar las medidas de seguridad necesarias para la conservación de las evidencias. Dicho hecho deberá constar en Acta.

Procedimiento: 07

Responsable: POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ **Actividad:**

La Unidad Especializada que interviene, emitirá su Informe de Inspección Técnico Criminalística, conforme al anexo N° 06.

Procedimiento: 08

Responsable: POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ **Actividad:**

Culminadas las diligencias necesarias en el lugar de los hechos, el vehículo será trasladado a la dependencia policial que tendrá a su cargo la investigación; el/la Fiscal dispondrá la medida que corresponda (incautación, hallazgo, devolución, entre otras).

Procedimiento: 09
Responsable: POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ **Actividad:**
El personal policial deberá perennizar por el medio audiovisual más idóneo siempre que sea posible-, todo el procedimiento de registro.

Procedimiento: 10
Responsable: POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ **Actividad:**
Las actas deberán ser firmadas sólo por las personas y funcionarios/as que participan de la diligencia.

REGISTRO DE EQUIPAJES O BULTOS

Base legal:
✦ Ley de la Policía Nacional del Perú (Decreto Legislativo N° 1267) ✦ Código Procesal Penal: 68.c, 71, 203.3°, 208°, 209° y 210°

Documentos a elaborar y denominación:
Acta de registro de equipajes o bultos

Procedimiento: 01
Responsable: POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ **Actividad:**
El personal policial en el ámbito de búsqueda de pruebas y controles preventivos, si considera que existan fundadas razones para suponer que la o las personas ocultan en su equipaje o bultos bienes relacionados con un delito, solicitarán a las personas a que exhiban y entreguen el bien buscado.
Si el bien es entregado no se procede al registro, salvo que el personal policial considere útil para completar su investigación.

Procedimiento: 02
Responsable: POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ **Actividad:**
Antes de iniciar el registro se expresará a el/la intervenido/a las razones de su ejecución, y se le indicará que tiene derecho a hacerse asistir en ese acto por una persona de su confianza, siempre que ésta se pueda ubicar rápidamente y sea mayor de edad.
Si la persona es ubicada, pero su espera pone en riesgo la finalidad de la medida, el registro se realizará sin su participación.
Si no se ubica a la persona, en el Acta se dejará constancia de los actos que se realizaron para su ubicación.

Procedimiento: 03
Responsable: POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ **Actividad:**
Seguidamente, el personal policial procederá a registrar el equipaje o bultos de el/la intervenido/a, siempre que existan indicios que permitan estimar que allí oculta objetos relacionados con un delito.

Procedimiento: 04
Responsable: POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ **Actividad:**
El registro se efectuará respetando, en la medida de lo posible, la intimidad y el pudor de la persona.
Si la persona se negare a que se le practique el registro, se le comunicará a el/la Fiscal (por la vía más célere), a fin que disponga lo pertinente.

Procedimiento: 05
Responsable: POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ **Actividad:**
Una vez registrado y, sí producto de ese registro existe evidencia de la comisión de un hecho delictivo, se comunicará de inmediato a el/la Fiscal, y se procederá a informar a el/la detenido/a la causa, el motivo de su detención y el delito que se le atribuye, así como, los derechos establecidos en el artículo 71 del CPP. Se elaborará el acta respectiva, conforme al anexo 04.

Procedimiento: 06
Responsable: POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ **Actividad:**
El personal policial deberá perennizar por el medio audiovisual más idóneo siempre que sea posible-, todo el procedimiento de registro.

Procedimiento: 07
Responsable: POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ **Actividad:**
Las actas deberán ser firmadas sólo por las personas y funcionarios/as que participan de la diligencia.

SUBPROCESO 02: RECEPCIÓN

Base legal:
✦ Ley de la Policía Nacional del Perú (Decreto Legislativo N° 1267) ✦
Código Procesal Penal: 68, 209° y 210°

Documentos a elaborar y denominación:
Acta de recepción

PROCEDENCIA

Procedimiento: 01
Responsable: POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ / MINISTERIO PÚBLICO
Actividad:
Cuando el/la intervenido/a a solicitud de el/la Fiscal o de la Policía, en el desarrollo de la diligencia de registro, voluntariamente entrega un bien u objeto

vinculado con el delito. Se recibirán los mismos, elaborándose el Acta de recepción, conforme al anexo 05.

Procedimiento: 02
Responsable: POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ / MINISTERIO PÚBLICO
Actividad:
Cuando cualquier persona voluntariamente entrega un bien u objeto vinculado a un delito a la autoridad Policial o Fiscal, se recibirán, formulándose el Acta de recepción.

Procedimiento: 03
Responsable: MINISTERIO PÚBLICO **Actividad:**
Cuando cualquier persona a solicitud de el/la Fiscal, en el desarrollo de una investigación y en la ejecución de las diligencias de exhibición o incautación de bienes, voluntariamente entrega el bien requerido, de conformidad con lo previsto en el artículo 218° del CPP. Se recibirán los mismos, elaborándose el Acta de recepción.

DESARROLLO

Procedimiento: 04
Responsable: PODER JUDICIAL **Actividad:**
El Acta de recepción deberá contener un detalle pormenorizado de las características de los bienes u objetos recibidos; así como, del estado de conservación en que se encuentran. Asimismo, se individualizará a la persona que realiza la entrega y el medio por el que se asegura el bien.
Las Actas de recepción no requieren confirmatoria judicial. Deberán ser formuladas por la Policía y excepcionalmente, por el/la Fiscal.

Procedimiento: 05
Responsable: MINISTERIO PÚBLICO **Actividad:**
Cuando circunstancias apremiantes impiden que se levante el Acta de recepción de forma pormenorizado en el lugar, el/la Fiscal deberá asegurar todos los bienes entregados, programando posteriormente la diligencia correspondiente.

Procedimiento: 06
Responsable: PODER JUDICIAL **Actividad:**
La Policía o el/la Fiscal, conforme las circunstancias del caso, iniciarán la cadena de custodia, sobre los bienes u objeto de delito recibidos.

Procedimiento: 07
Responsable: POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ **Actividad:**
La Policía y el Ministerio Público deberán perennizar por el medio audiovisual más idóneo -siempre que sea posible-, todo el procedimiento.

Procedimiento: 08
Responsable: POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ **Actividad:**
Las actas deberán ser firmadas sólo por las personas y funcionarios/as que participan de la diligencia quienes deberán estar debidamente identificados.

RECOMENDACIÓN

1) El Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú, deberán incorporar el presente protocolo dentro de sus programas de capacitación.

2) La Policía Nacional del Perú, deberá incorporar los anexos del presente protocolo dentro del Manual de Documentación Policial.

DECRETO SUPREMO 010-2018-JUS

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN INTERINSTITUCIONAL ESPECÍFICO PARA LA APLICACIÓN DEL PROCESO INMEDIATO REFORMADO

I. DISPOSICIONES GENERALES:

1) Definiciones Preliminares:

1.1. Proceso Inmediato: proceso especial más rápido y sencillo, menos formalista y complejo que el proceso común y ordinario. Para su procedencia requiere la presencia de evidencia delictiva, actividad probatoria reducida y simplicidad del proceso.

1.2. Requisitos para su incoación:

a) Simplicidad procesal: que permite eliminar o reducir etapas para lograr una justicia célere.

b) Evidencia delictiva o prueba evidente: lo que explica la reducción de etapas procesales o de períodos en su desarrollo, a partir de una actividad probatoria reducida.

En síntesis, el proceso inmediato requiere evidencia delictiva (prueba directa) y simplicidad procesal (proceso no complejo).
La prueba evidente o evidencia delictiva, se define a partir de tres instituciones:

a) Delito flagrante
b) Confesión de el/la imputado/a
c) Delito evidente

1.3. Supuestos de Aplicación:

El proceso inmediato solo se podrá incoar, cuando se presente alguno de los siguientes supuestos:

a) El/La imputado/a ha sido sorprendido/a y detenido/a en flagrante delito, en cualquiera de los supuestos del artículo 259 del Código Procesal Penal.
b) El/La imputado/a ha confesado la comisión del delito, en los términos del artículo 160 del Código Procesal Penal.
c) Los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, y previo interrogatorio de el/la imputado/a, sean evidentes.

i. Flagrancia:

El artículo 259 del Código Procesal Penal establece los siguientes supuestos específicos de Flagrancia Delictiva: “La Policía Nacional del Perú detiene, sin mandato judicial, a quien sorprenda en flagrante delito. Existe flagrancia cuando:

1. El agente es descubierto en la realización del hecho punible.
2. El agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto.
3. El agente ha huido y ha sido identificado durante o inmediatamente después de la perpetración del hecho punible, sea por el agraviado o por otra persona que haya presenciado el hecho, o por medio audiovisual, dispositivos o equipos con cuya tecnología se haya registrado su imagen, y es encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas de producido el hecho punible.
4. El agente es encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas después de la perpetración del delito con efectos o instrumentos procedentes de aquel o que hubieren sido empleados para cometerlo o con señales en sí mismo o en su vestido que indiquen su probable autoría o participación en el hecho delictuoso.

En efecto, conforme se desprende del artículo 259 del Código Procesal Penal, éste permite la detención policial sin

autorización judicial solo cuando exista flagrancia. A continuación procedemos a desarrollar cada tipo de flagrancia:

a) **Flagrancia clásica (strictu sensu):** los incisos 1) y 2) del artículo en mención regula esta forma de flagrancia. Se trata del inicio del iter criminis o la consumación del delito. En cualquiera de ellos, el sujeto es sorprendido y detenido, no existiendo huida.
b) **Cuasi flagrancia (flagrancia material):** el inciso 3) regula esta flagrancia. Aquí el/la agente ha sido descubierto/a por un tercero, solo que ha huido. Su aprehensión se produce inmediatamente luego de su huida. Este tipo de flagrancia tiene dos elementos que la caracterizan; esto es, la inmediatez personal y temporal (el autor es percibido, perseguido y detenido luego de realizar el hecho delictivo).
c) **Flagrancia presunta (ex post ipso):** el inciso 4) regula esta modalidad. A diferencia de los dos supuestos anteriores, aquí no se ha sorprendido al autor (inmediatez personal), solo existe indicios de su comisión por la existencia de instrumentos o efectos del delito que, habría cometido.

ii. **Confesión:**

Conforme a lo previsto en el artículo 160 del Código Procesal Penal, la confesión es la declaración autoinculpatoria de el/la imputado/a, sincera y espontánea, prestada libremente y en estado normal de sus facultades psíquicas, admitiendo los cargos y la imputación formulada en su contra.

Para su validez deberá ser corroborada por otros elementos de convicción, y deberá ser presentada ante el/la Juez/a o Fiscal, con asistencia de su abogado/a.

iii. **Elementos de convicción evidentes o delito evidente:** Los elementos de convicción son actos de investigación desarrollados por el/la Policía y/o el/la Fiscal, que sustentan la imputación de un hecho delictivo a una persona determinada.

Serán evidentes cuando la fuerza probatoria de cada elemento genere convicción en el/la Fiscal para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule a el/la imputado/a como autor o partícipe del mismo.

El delito evidente es aquel cierto, claro, patente y acreditado sin duda. La prueba evidente es la prueba que inmediatamente persuada de su correspondencia con la realidad.

2) **Objetivo:**

Fortalecer la actuación de los operadores del Sistema de Justicia Penal en la aplicación del proceso inmediato en casos de flagrancia y otros supuestos (Jueces/zas, Fiscales, Defensores/as, Policías y Procuradores/as).

3) **Alcance:**

Establecer los procedimientos en el marco del Decreto Legislativo N° 1194 y Decreto Legislativo N° 1307, a ser aplicados por los operadores del Sistema de Justicia Penal.

4) **Finalidad:**

Dotar a los operadores del Sistema de Justicia Penal de un instrumento operativo, que permita la implementación adecuada del Decreto Legislativo N° 1194 y del Decreto Legislativo N° 1307, que regula el proceso inmediato, en casos de flagrancia y otros supuestos.

5) **Lineamientos a tener en cuenta por los operadores:**

a) Flexibilidad
b) Coordinación
c) Simplificación
d) Eficacia

II. PROCEDIMIENTOS

Paso 01: Supuestos de aplicación y decisión de procedencia.

1.1. Flagrancia.
1.1.1. Intervención.
1.1.2. Calificación.

1.2. Confesión sincera. **1.2.1.** Calificación.

1.3. Evaluación de evidentes elementos de convicción acumulados o delito evidente.

1.4. Calificación del delito de incumplimiento de obligación alimentaria (omisión de asistencia familiar).

1.5. Calificación del delito de conducción en estado de ebriedad o drogadicción.

Paso 02: Incoación del proceso inmediato.

Paso 03: Audiencia de incoación del proceso inmediato.

Paso 04: Acusación y preparación para la audiencia de juicio inmediato.

Paso 05: Audiencia única de juicio inmediato.

Paso 06: Transformación o Adecuación del proceso inmediato al proceso común.

Paso 07: Transformación del proceso inmediato al proceso sumario u ordinario (Código de Procedimientos Penales de 1940).

Paso 08: Trámite recursal en segunda instancia.

8.1. Recurso de apelación contra el auto que dispone la incoación del proceso inmediato.

8.2. Recurso de apelación contra la sentencia.

PROCESO INMEDIATO REFORMADO

Base legal:

- ✦ Constitución Política del Perú.
- ✦ Decreto Legislativo N° 957, Código Procesal Penal.
- ✦ Ley N° 9024, Código de Procedimientos Penales.
- ✦ Decreto Legislativo Nº 124, Proceso Penal Sumario.
- ✦ Decreto Legislativo N° 635, Código Penal.
- ✦ Decreto Legislativo N° 1194, Decreto Legislativo que regula el proceso inmediato en casos de flagrancia.
- ✦ Decreto Legislativo Nº 1206, Decreto Legislativo que regula medidas para dotar de eficacia a los procesos penales tramitados bajo el Código de Procedimientos Penales de 1940 y el Decreto Legislativo Nº 124
- ✦ Ley Nº 30076, Ley que modifica el Código Penal, Código Procesal Penal, Código de Ejecución Penal y el Código de los Niños y Adolescentes y crea Registros y Protocolos con la finalidad de combatir la inseguridad ciudadana
- ✦ Decreto Legislativo N° 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú.
- ✦ Decreto Legislativo N° 1307, Decreto Legislativo que modifica el Código Procesal Penal para dotar de medidas de eficacia a la persecución y sanción de los delitos de corrupción de funcionarios y de criminalidad organizada.

Doctrina Jurisprudencial:

- ✦ Acuerdo Plenario Extraordinario Nº 02-2016/CIJ-116 del 01.06.16 - Proceso Penal Inmediato Reformado. Legitimación y alcances

PASO 01: SUPUESTOS DE APLICACIÓN Y DECISIÓN DE PROCEDENCIA

1.1. FLAGRANCIA

1.1.1. INTERVENCIÓN

Documentos a elaborar y denominación:

Acta de intervención en flagrancia

Actividad 1:

Responsable: POLICÍA NACIONAL

Intervención en supuestos de flagrancia:

Cuando el/la efectivo policial advierta que está ante un hecho que configura flagrancia delictiva, procederá a la detención de la o las personas implicadas.

Actividad 2:
Responsable: POLICÍA NACIONAL
Intervención en supuestos de flagrancia:
Producida la detención, el/la efectivo policial le comunicará el motivo de su detención y sus derechos.

Actividad 3:
Responsable: POLICÍA NACIONAL
Intervención en supuestos de flagrancia:
Realizará el registro personal a el/la detenido/a e incautarán las evidencias relacionadas con el delito, iniciando el Procedimiento de Cadena de Custodia.

Actividad 4:
Responsable: POLICÍA NACIONAL
Intervención en supuestos de flagrancia:
Cuando corresponda procederá al aislamiento y protección de la escena del crimen a fin de preservar los indicios y evidencias encontrados hasta la llegada del personal especializado.

Actividad 5:
Responsable: POLICÍA NACIONAL
Intervención en supuestos de flagrancia:
Inmediatamente el efectivo policial deberá comunicar la detención a el/la Fiscal competente, en la medida de lo posible, anotando su número telefónico y la hora en que efectuó la llamada, sin perjuicio de comunicar a la Unidad Especializada de la PNP cuando corresponda.

Actividad 6:
Responsable: POLICÍA NACIONAL
Intervención en supuestos de flagrancia:
Las actas se deberán levantar en el lugar de los hechos; excepcionalmente se elaborarán o continuarán su elaboración en la dependencia policial, dejando constancia de las razones que impidieron que se elaboren en el lugar de los hechos.
Las actas deberán ser levantadas y firmadas por el/la o los/ las efectivos policiales y las personas que intervienen en el acto; dejándose constancia de la existencia del registro de audio o imágenes de la intervención si las hubiera. Si el/la imputado/a se niega a firmar, se dejará constancia de la causa de su negativa.

Actividad 7:

Responsable: POLICÍA NACIONAL

Actos en la dependencia policial:

El/la efectivo policial deberá poner a el/la detenido/a a disposición de la Comisaría del sector y/o Unidad Especializada, conjuntamente con las respectivas actas levantadas y evidencias, con observancia de la cadena de custodia.

El/la efectivo policial que realizó la intervención en flagrancia, acudirá al llamado de el/la Fiscal cuando el caso lo requiera, para lo cual proporcionará sus medios de contacto, bajo responsabilidad.

Actividad 8:

Responsable: POLICÍA NACIONAL

Actos en la dependencia policial:

El/La responsable de la Comisaría o Unidad Especializada, deberá verificar la conformidad de las actas y evidencias puestas a disposición. Asimismo, deberá solicitar se practique inmediatamente el reconocimiento médico legal de el/la detenido/a; así como los exámenes respectivos conforme a las circunstancias del caso.

Actividad 9:

Responsable: POLICÍA NACIONAL

Actos en la dependencia policial:

Tratándose de un/a menor de edad que hubiere sido retenido en flagrancia, el/la efectivo policial comunicará a el/la Fiscal competente, debiendo también en este caso solicitar se practique inmediatamente el reconocimiento médico legal de el/la retenido/a.

Al respecto, es de aplicación el Decreto Supremo N° 011- 2016- JUS - Protocolo Interinstitucional para la Atención Especializada de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal en Etapa Preliminar.

Actividad 10:

Responsable: POLICÍA NACIONAL

Actos en la dependencia policial:

En caso de no haberse comunicado la detención a el/la Fiscal de Turno por motivos razonables, el/la efectivo policial responsable deberá hacerlo en forma inmediata dando cuenta de las razones de tal hecho.

Actividad 11:

Responsable: POLICÍA NACIONAL

Actos en la dependencia policial:

El/la efectivo policial que interviene, deberá notificar su detención (papeleta de detención) indicando lugar, fecha y hora de la detención en flagrancia, facilitando todos los medios que disponga para que el/la detenido/a pueda comunicar su situación a la persona o institución que designe (Consulado).

Actividad 12:
Responsable: POLICÍA NACIONAL
Actos en la dependencia policial:
Inmediatamente, se debe registrar la detención en el cuaderno de detenidos en la Comisaría o Unidad Especializada, consignando el lugar, fecha y hora de la detención en flagrancia delictiva; así como los datos del personal policial interviniente.

Actividad 13:
Responsable: MINISTERIO PÚBLICO Y POLICÍA NACIONAL **Actos en la dependencia policial:**
El/La Fiscal y el/la efectivo policial deberán permitir que el/la detenido/a se entreviste con su abogado/a defensor/a, una vez constituido en la dependencia policial, en forma inmediata (artículo 84° inciso 8 del CPP).

Actividad 14:
Responsable: MINISTERIO PÚBLICO Y POLICÍA NACIONAL **Actos en la dependencia policial:**
El/La Fiscal y el/la efectivo policial deberán permitir a el/ la abogado/a defensor/a de el/la detenido/a acceder a toda la información y documentación que sea necesaria para la preparación de su defensa, sin que esto retrase el desarrollo de las diligencias dispuestas (numeral 7 del artículo 84° del CPP).

Actividad 15:
Responsable: MINISTERIO PÚBLICO Y POLICÍA NACIONAL **Actos en la dependencia policial:**
Culminadas las diligencias, el/la efectivo policial responsable de el/la detenido/a, previa coordinación con el/la Fiscal, remitirá el Informe6 o Atestado Policial, según corresponda, adjuntando la documentación y evidencias recabadas; asimismo, pondrá al detenido a disposición de el/la Fiscal.
El/La Fiscal dispondrá la situación de el/la detenido/a brindando la Policía Nacional del Perú el apoyo necesario.

1.1.2. CALIFICACIÓN

Actividad 16:
Responsable: MINISTERIO PÚBLICO
El/La Fiscal, durante las diligencias o culminadas las mismas, determinará si la intervención se realizó efectivamente bajo flagrancia delictiva, identificando el supuesto específico de flagrancia.

Actividad 17:
Responsable: MINISTERIO PÚBLICO

Si de la evaluación que realizare el/la Fiscal, éste determina que los hechos no configuran delito o la detención no se ha producido bajo ninguno de los supuestos de flagrancia, dispondrá motivadamente la libertad de el/la detenido/a, continuando con el trámite correspondiente8 o de ser el caso, se incoará el proceso inmediato por los otros supuestos.

Actividad 18:
Responsable: MINISTERIO PÚBLICO
Dentro de las 48 horas, el/la Fiscal podrá instar la aplicación de criterios de oportunidad, si fuera el caso, continuando con el trámite correspondiente. Si no se llega a un acuerdo, se continuará con el trámite del Proceso Inmediato.

Actividad 19:
Responsable: MINISTERIO PÚBLICO
El/La Fiscal verifica la legalidad de la detención en flagrancia, califica y determina si procede a incoar el proceso inmediato por delito flagrante o por el contrario, si continua con el proceso común, debiendo fundamentar su decisión.

1.2. CONFESIÓN SINCERA

1.2.1. CALIFICACIÓN

Actividad 20:
Responsable: MINISTERIO PÚBLICO
Si durante las diligencias preliminares o dentro de los treinta días de formalizada la investigación preparatoria, el/la imputado/a se acoge a la confesión sincera, el/la Fiscal deberá verificar el cumplimiento de los siguientes presupuestos:

a) Si la confesión se encuentra corroborada por otro u otros elementos de convicción;
b) Si ha sido prestada libremente y en estado normal de las facultades psíquicas;
c) Si ha sido prestada en presencia de su abogado/a; y,
d) Si ha sido prestada sincera y espontáneamente.

Actividad 21:
Responsable: ABOGADO/A DEFENSOR/A
El/La abogado/a defensor/a en este supuesto, salvaguardando los derechos que le correspondan a su patrocinado/a, deberá indicarle los beneficios y efectos de la confesión sincera que obtendría, debiendo actuar de conformidad con el artículo 288° del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Actividad 22:
Responsable: MINISTERIO PÚBLICO
Si de la evaluación que realizare el/la Fiscal, éste determina que la confesión de el/la imputado/a no cumple con alguno de los presupuestos antes descritos,

dispondrá el trámite correspondiente o de ser el caso, se incoará el proceso inmediato por otro supuesto.

1.3. EVALUACIÓN DE EVIDENTES ELEMENTOS DE CONVICCIÓN ACUMULADOS O DELITO EVIDENTE

Actividad 23:
Responsable: MINISTERIO PÚBLICO
Si durante las diligencias preliminares o dentro de los treinta días de formalizada la investigación preparatoria, el/la Fiscal ha advertido que cuenta con evidentes elementos de convicción que determinan de manera cierta, clara, patente y acreditada sin duda, la comisión del hecho delictivo, la responsabilidad de el/la imputado/a en el mismo y que la acción penal no ha prescrito, deberá incoar el proceso inmediato.

Actividad 24:
Responsable: MINISTERIO PÚBLICO
En los distritos judiciales donde no se encuentra vigente el CPP, podrá incoarse el proceso inmediato, durante la investigación preliminar y antes de la formalización de la denuncia.

Actividad 25:
Responsable: MINISTERIO PÚBLICO
El procedimiento anterior, deja a salvo la posibilidad de que el/la imputado/a brinde su declaración durante las diligencias preliminares o durante los treinta días de formalizada la investigación preparatoria.

Actividad 26:
Responsable: MINISTERIO PÚBLICO
Durante el desarrollo de las diligencias preliminares y antes de que el/la Fiscal se haya formado convicción de que ha acumulado los evidentes elementos para proceder a la incoación del proceso inmediato, podrá celebrar con el/la imputado/a algún criterio de oportunidad; así como durante los treinta días de formalizada la investigación preparatoria, podrá celebrar con el/la imputado/a una terminación anticipada.

Actividad 27:
Responsable: MINISTERIO PÚBLICO
Si luego de culminar las diligencias preliminares, el/la Fiscal no ha conseguido reunir elementos evidentes de convicción, procederá conforme al trámite correspondiente.

1.4. CALIFICACIÓN DEL DELITO DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN ALIMENTARIA

Actividad 28:
Responsable: MINISTERIO PÚBLICO
Recibida la denuncia de parte o la noticia criminal remitida por el Juzgado que haya conocido la demanda de alimentos, el/la Fiscal deberá calificar la documentación remitida.

Actividad 29:
Responsable: MINISTERIO PÚBLICO
Una vez calificada la denuncia o noticia criminal, el/la Fiscal realizará mínimos actos de investigación de acuerdo a la naturaleza no compleja del delito en mención; a fin de determinar que el/la imputado/a no quiere cumplir con su obligación pudiendo hacerlo, después de haber sido requerido para el pago de las pensionen devengadas.

Actividad 30:
Responsable: MINISTERIO PÚBLICO
Si durante las diligencias preliminares desarrolladas, determina que se encuentra ante la comisión de un delito de incumplimiento de obligación alimentaria, debe incoar proceso inmediato.

Actividad 31:
Responsable: MINISTERIO PÚBLICO / ABOGADO/A DEFENSOR/A
Durante el desarrollo de las diligencias preliminares, el/la Fiscal puede celebrar con el/la imputado/a, un criterio de oportunidad de ser el caso.

1.5. CALIFICACIÓN DE DELITOS DE CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD O DROGADICCIÓN.

Actividad 32:
Responsable: POLICÍA NACIONAL
Cuando el/la efectivo policial, advierta la posible comisión de un delito mediante la conducción de vehículos en estado de ebriedad o drogadicción, aplicará las reglas previstas para la incoación del proceso inmediato por el supuesto de flagrancia delictiva, debiendo comunicar inmediatamente a el/la Fiscal.

PASO 02: INCOACIÓN DEL PROCESO INMEDIATO

Actividad 33:
Responsable: MINISTERIO PÚBLICO
El/La Fiscal requerirá la incoación del proceso inmediato cuando determine que existe:
a) Simplicidad del proceso:

i. Ausencia de complejidad (numeral 3 del artículo342° CPP). **ii.** El delito no sea especialmente grave y no requiera actividad de investigación intensa.

b) Evidencia Delictiva: prueba directa que debe abarcar todas las categorías del delito y los factores de medición de la pena.

Si el/la imputado/a se encontrare detenido/a, el/la Fiscal debe solicitar a el/la Juez/a de la Investigación Preparatoria la incoación del proceso inmediato, antes del vencimiento del plazo de detención.

Actividad 34:

Responsable: MINISTERIO PÚBLICO / PODER JUDICIAL

Cuando se incoe el proceso inmediato, por el supuesto de flagrancia, el/la Fiscal pondrá a el/la detenido/a a disposición de el/la Juez/a de la Investigación Preparatoria, su detención se mantendrá hasta el momento en que se realice la audiencia de incoación del proceso inmediato, cualquiera que sea la medida de coerción personal requerida.

Actividad 35:

Responsable: PODER JUDICIAL

Para efectos de la programación16 de la audiencia de incoación del proceso inmediato por el supuesto de flagrancia, el/la coordinador/a responsable del agendamiento de audiencias del Poder Judicial, en cada distrito judicial, deberá coordinar previamente con el/ la funcionario/a de enlace del Ministerio Público y de la defensa técnica17 y fijará la audiencia dentro de las 48 horas de recibido el requerimiento.

En el supuesto de procesados libres, la audiencia será señalada inmediatamente de recibido el requerimiento, la cual se realizará en un plazo razonable, verificando la debida notificación para salvaguardar el derecho de el/la imputado/a a preparar su defensa.

Actividad 36:

Responsable: PODER JUDICIAL

El personal responsable18 del Poder Judicial dará trámite al requerimiento, corriendo traslado a los sujetos procesales que corresponda, así como de los requerimientos adicionales que sean notificables; debiendo para ello, el Ministerio Público, aportar las fotocopias correspondientes del/los requerimiento(s) y de los elementos de convicción que los sustenten.

En los casos de requerimientos conjuntos y cuando los elementos de convicción sean los mismos, se deberá aportar un solo juego de copias para cada sujeto procesal. Se deberá priorizar el empleo de notificaciones electrónicas y/o telefónicas garantizando la asistencia de las partes a la audiencia.

Actividad 37:

Responsable: PODER JUDICIAL

Tratándose de casos complejos, bajo los alcances del artículo 342.3 del CPP, que requieran ulteriores actos de investigación, no procederá la incoación del proceso inmediato.

Actividad 38:
Responsable: PODER JUDICIAL
Tampoco procederá incoar proceso inmediato, cuando se trate de una causa seguida contra varios/as imputados/ as y los mismos no se encuentren bajo los alcances de los supuestos de procedencia de incoación.

Actividad 39:
Responsable: MINISTERIO PÚBLICO
El Ministerio Público deberá coadyuvar con la ubicación con fines de notificación de los sujetos procesales citados a la audiencia. La notificación del requerimiento de incoación del proceso inmediato y sus anexos estará a cargo del personal del Poder Judicial.

Actividad 40:
Responsable: MINISTERIO PÚBLICO
El requerimiento de audiencia de incoación de proceso inmediato principal y sus adicionales serán presentados en documento único y debe contener:

I. REQUERIMIENTO PRINCIPAL (Incoación de proceso inmediato) **1)** Datos de el/la imputado/a.
2) Supuesto de aplicación.
3) Fundamentos fácticos.
4) Fundamentos jurídicos.
5) Elementos de convicción.
6) Domicilio de los sujetos procesales.

II. REQUERIMIENTOS ADICIONALES (si fuera el caso):
a) Requerimiento de medida coercitiva.
b) Requerimiento de principio de oportunidad, acuerdo reparatorio o terminación anticipada (cuando corresponda) u otros.
c) Requerimiento de confirmatoria de incautación.
d) Requerimiento de incorporación del tercero civil.

Si los sujetos procesales tienen casilla judicial electrónica del SINOE, ya no será necesario que se adjunte el juego de copia respectivo; salvo que el sistema informático no permita el escaneo de los requerimientos.

Si en la presentación del requerimiento se advierte alguna omisión formal subsanable, ello no impedirá su recepción, dejándose constancia de tal observación.

Actividad 41:
Responsable: MINISTERIO PÚBLICO

Cuando exista detenido, el Ministerio Público, junto con la remisión del requerimiento fiscal, lo pondrá a disposición del órgano jurisdiccional competente.

PASO 03: AUDIENCIA DE INCOACIÓN DEL PROCESO INMEDIATO

Actividad 42:
Responsable: PODER JUDICIAL
La audiencia de incoación del proceso inmediato tendrá lugar dentro de las 48 horas siguientes de recibido el requerimiento fiscal; luego de haber sido programada y notificada debidamente por el personal judicial encargado. Se lleva a cabo de manera inaplazable en la fecha y hora programada.
El requerimiento de incoación del proceso inmediato será notificado a todos los sujetos procesales.

Actividad 43:
Responsable: PODER JUDICIAL
La audiencia se instala necesariamente con presencia obligatoria de el/la Fiscal y de el/la abogado/a defensor/a; siendo facultativa la presencia de el/la imputado/a no detenido/a, del agraviado/a u otro sujeto procesal. Dado que el desarrollo de esta audiencia es improrrogable, frente a la inasistencia de el/la abogado/a defensor/a, éste debe ser reemplazado/a inmediatamente por otro/a de elección de el/la imputado/a o por abogado/a defensor/a público/a.

Actividad 44:
Responsable: SUJETOS PROCESALES / PODER JUDICIAL
Al inicio del desarrollo de la audiencia, los sujetos procesales deberán identificarse debidamente, señalando números telefónicos, correos electrónicos, casillas electrónicas, domicilios reales, domicilios laborales, domicilios procesales (con referencias para su mejor ubicación), indicando la vía de notificación más rápida en cada caso.

Actividad 45:
Responsable: PODER JUDICIAL
Cuando al requerimiento principal de incoación de proceso inmediato, se acompañe algún requerimiento adicional o se solicite la constitución de un sujeto procesal, la audiencia se desarrollará de la siguiente manera:

1) Se debatirá y resolverá la incoación del proceso inmediato.
2) Se discutirá y resolverá la constitución del actor civil.
3) Se discutirá y resolverá la constitución del tercero civil.
4) Se debatirá y resolverá la aplicación de algún criterio de oportunidad o terminación anticipada.
5) Se debatirá y resolverá la imposición de alguna medida coercitiva solicitada (personal o real).

Actividad 46:
Responsable: MINISTERIO PÚBLICO
El/La Fiscal debe fundamentar fáctica y jurídicamente su requerimiento, sustentando el supuesto de procedencia con el que se determinó a incoar el proceso inmediato.

Actividad 47:
Responsable: PODER JUDICIAL
Habiendo apreciado los fundamentos expuestos por el/la Fiscal, y escuchado a los sujetos procesales, el/la Juez/a de Investigación Preparatoria deberá pronunciarse sobre la procedencia o no de la incoación del proceso inmediato, emitiendo la resolución correspondiente.
No será procedente la incoación del proceso inmediato, en los siguientes casos:
a) Hechos complejos, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 del artículo 342 CPP.
b) En el que existen motivos razonables para dudar sobre la realización del hecho.
c) Cuando exista necesidad de especiales averiguaciones acerca del hecho o de su autor o partícipe para concretarlo y esclarecerlo.
d) Cuando nos encontremos frente a un delito especialmente grave.
e) Cuando se presente la confesión cualificada (incorporación de circunstancias que tienden a eximir o atenuar la responsabilidad penal), salvo que el dato alternativo sea claro o fácilmente demostrable con mínima prueba de urgencia.

Actividad 48:
Responsable: PODER JUDICIAL
En los requerimientos que se sustenten en un examen pericial, bastará que el reconocimiento o percepción pericial se haya realizado a través de informes provisionales o se cuente con un resultado preliminar.
El Informe Pericial debe constar antes de la instalación de la audiencia de juicio inmediato.

Actividad 49:
Responsable: PODER JUDICIAL
En caso de ser procedente el requerimiento, el/la Juez/a debe emitir de manera impostergable en la audiencia, el Auto de Incoación de Proceso Inmediato.

Actividad 50:
Responsable: ABOGADO/A DEFENSOR/A
Esta decisión es apelable con efecto devolutivo, sin efecto suspensivo. El recurso se interpone y fundamenta en el mismo acto. No es necesaria su formalización por escrito.

Actividad 51:
Responsable: PODER JUDICIAL
Si al momento de la interposición del recurso el proceso se encuentra ante el/la Juez/a Penal, éste decidirá la admisibilidad del recurso.

Actividad 52:
Responsable: PODER JUDICIAL
El/La Juez/a elevará los actuados dentro de las 24 horas.

Actividad 53:
Responsable: PODER JUDICIAL / MINISTERIO PÚBLICO
Si el órgano jurisdiccional considera que no se cumplen los presupuestos establecidos para su incoación, declarará la improcedencia del requerimiento y, como consecuencia de ello, el/la fiscal continuará con las diligencias preliminares de ser el caso, o dispondrá la formalización de la investigación preparatoria o continuar con la misma si existiese disposición previa, realizando el acto correspondiente.

Actividad 54:
Responsable: PODER JUDICIAL
Declarada la procedencia del proceso inmediato, el/la Juez/a otorgará el uso de la palabra a el/la agraviado/a a fin que sustente su solicitud de constitución en actor civil; siempre que lo haya solicitado por escrito de conformidad con el artículo 100 del CPP.
Finalizado el debate, el/la Juez/a deberá decidir la procedencia de la solicitud, emitiendo la resolución correspondiente.
El mismo procedimiento se seguirá para atender la solicitud de constitución del tercero civil.

Actividad 55:
Responsable: MINISTERIO PÚBLICO / ABOGADO/A DEFENSOR/A
Acto seguido, si el/la Fiscal o el/la imputado/a, hubieren requerido adicionalmente la celebración de un criterio de oportunidad o terminación anticipada, deberán sustentar en audiencia la pena a imponer (la reducción) y el pago de la reparación civil (monto, forma de pago, el o los obligados, entre otros).

Actividad 56:
Responsable: SUJETOS PROCESALES QUE PARTICIPAN DE LA AUDIENCIA DE INCOACIÓN DEL PROCESO INMEDIATO / PODER JUDICIAL
Aun cuando no hubiere sido solicitado por el/la fiscal en el requerimiento escrito presentado a el/la Juez/a de la Investigación Preparatoria, cualquiera de los sujetos procesales podrá instar en la misma audiencia la aplicación del principio

de oportunidad, de un acuerdo reparatorio o de la terminación anticipada, según corresponda.
En caso no lo hubieren requerido los sujetos procesales, el/la Juez/a de la Investigación Preparatoria, atendiendo a la naturaleza de los hechos y circunstancias del caso que se le presente, preguntará a los sujetos procesales si existe intención de celebrar un criterio de oportunidad o terminación anticipada.
En caso acepten, el/la Juez/a otorgará un tiempo prudencial para la celebración según corresponda de un criterio de oportunidad o terminación anticipada.

Actividad 57:
Responsable: PODER JUDICIAL
Escuchado a los sujetos procesales, y habiendo apreciado el acuerdo al que hayan arribado los mismos en la audiencia, el/la Juez/a de la Investigación Preparatoria deberá evaluar la legalidad y procedencia del mismo.

Actividad 58:
Responsable: PODER JUDICIAL
Si el/la Juez/a aprueba el criterio de oportunidad, emitirá el auto de aprobación, cuyo cumplimiento deberá ser preferentemente inmediato de acuerdo a la naturaleza del proceso.
Si excepcionalmente el acuerdo comprende el pago fraccionado de la reparación civil, el/la Juez/a tendrá a su cargo el control de su cumplimiento.
Si el/la imputado/a cumple el acuerdo, el/la Juez/a emitirá auto de sobreseimiento.
Si el/la imputado/a incumple con el acuerdo, el/la Juez/a hará de conocimiento a el/la Fiscal, a fin que formule su requerimiento acusatorio dentro de las 24 horas, de conformidad con el inciso 6 del artículo 447° del CPP.

Actividad 59:
Responsable: PODER JUDICIAL / SUJETOS PROCESALES
Tratándose de la terminación anticipada del proceso y verificada la procedencia del acuerdo, el/la Juez/a emitirá la sentencia anticipada, poniéndose fin al proceso incoado.

Actividad 60:
Responsable: MINISTERIO PÚBLICO
Si la Fiscalía hubiere solicitado la imposición de alguna medida coercitiva de naturaleza personal o real (cuando corresponda) contra el/la imputado/a, deberá sustentar oralmente este requerimiento adicional en la audiencia, expresando los fundamentos de hecho y de derecho (configuración de los supuestos de procedencia de la medida solicitada) que justifican su pedido.

Actividad 61:
Responsable: PODER JUDICIAL

Una vez finalizado el debate, el/la Juez/a deberá decidir la procedencia del requerimiento solicitado, emitiendo la resolución correspondiente.

Actividad 62:
Responsable: PODER JUDICIAL
En caso el/la Juez/a declare procedente el acuerdo de terminación anticipada del proceso o emita auto de sobreseimiento carecerá de objeto pronunciarse sobre el requerimiento de la medida coercitiva de naturaleza personal o real.
En caso el criterio de oportunidad comprenda un pago fraccionado, el/la Juez/a correrá traslado a el/la Fiscal si persiste en su requerimiento de medida coercitiva personal o real. De ser así, resolverá conforme corresponda.

Actividad 63:
Responsable: PODER JUDICIAL
Sin perjuicio de que el/la Juez/a declare improcedente el requerimiento de incoación del proceso inmediato, resolverá el de prisión preventiva.

Actividad 64:
Responsable: PODER JUDICIAL / SUJETOS PROCESALES
Los aspectos que establece el artículo 29 del CPP, en lo que sea pertinente, serán resueltos por el/la Juez/a de la Investigación Preparatoria en la misma audiencia de incoación del proceso inmediato, sin posibilidad de postergación, interrupción o suspensión.

PASO 04: ACUSACIÓN Y PREPARACIÓN PARA LA AUDIENCIA DE JUICIO INMEDIATO

Actividad 65:
Responsable: MINISTERIO PÚBLICO
Emitido el auto de procedencia de incoación del proceso inmediato, el/la Fiscal tendrá un plazo no mayor de 24 horas para emitir el requerimiento acusatorio, bajo responsabilidad.

Actividad 66:
Responsable: PODER JUDICIAL
Recibido el requerimiento fiscal de acusación, el/la Juez de la Investigación Preparatoria lo remite en el día, a el/la Juez/a Penal competente.

Actividad 67:
Responsable: PODER JUDICIAL
El personal encargado del Juzgado Penal competente, una vez recibido el auto de incoación remitido por el/la Juez/a de la Investigación Preparatoria así como el requerimiento fiscal, deberá programar la audiencia única de juicio inmediato para su realización en el mismo día de haber recibido los documentos referidos.

En todo caso, su realización no debe exceder las 72 horas desde la recepción, bajo responsabilidad funcional.

Actividad 68:
Responsable: PODER JUDICIAL
Para el caso de acusados privados de su libertad, la realización de la audiencia se llevará a cabo en el día, y en todo caso no debe exceder las 72 horas.

Actividad 69:
Responsable: PODER JUDICIAL
Para el caso de acusados libres, la audiencia será señalada el mismo día de recibido el requerimiento, la cual se realizará en el plazo fijado por ley, salvo que, en atención a cada caso específico ello no resulte posible; para tal efecto deberá observarse un plazo razonable para su realización, verificando la debida notificación para salvaguardar el derecho de el/la imputado/a a preparar su defensa.

Actividad 70:
Responsable: PODER JUDICIAL
Para los casos de imputados/as recluidos/as en Establecimientos Penitenciarios, donde se disponga su participación mediante video conferencia de modo excepcional, se programará la audiencia, previa coordinación con la administración del INPE.

PASO 05: AUDIENCIA ÚNICA DE JUICIO INMEDIATO

Actividad 71:
Responsable: PODER JUDICIAL
La audiencia única de juicio inmediato es oral, pública e inaplazable. Rige lo establecido en el numeral 1) del artículo 85 del CPP para su desarrollo.

Actividad 72:
Responsable: MINISTERIO PÚBLICO Y DEFENSA TÉCNICA
Los sujetos procesales son responsables de preparar y convocar a sus órganos de prueba, garantizando su presencia en la audiencia. Si existiere alguna dificultad en su concurrencia comunicarán a el/la Juez/a Penal.

Actividad 73:
Responsable: PODER JUDICIAL
Las partes no pueden conducir coercitivamente a sus testigos y peritos. El/La Juez/a insistirá en su concurrencia, si se acredita documentalmente que la parte concernida realizó adecuadamente la debida citación al órgano de prueba. Las personas que pertenezcan a la administración pública o testigos especiales, su

citación y conducción corresponde, previa información cierta de la parte, al órgano jurisdiccional.

Actividad 74:
Responsable: POLICÍA NACIONAL
En el caso del personal policial, serán citados por conducto del superior jerárquico respectivo de la unidad donde presta servicios. Dicha notificación se realizará de preferencia verbalmente o a través de una orden o notificación telefónica, de lo que se dejará constancia por escrito, debiendo ser remitida a la autoridad requirente en el día.
Asimismo, también se podrá hacer uso de otros medios tecnológicos (correo electrónico, fax, redes sociales, entre otros) que permitan la celeridad y eficacia para la citación de el/la testigo o perito.

Actividad 75:
Responsable: PODER JUDICIAL
La audiencia de juzgamiento se lleva a cabo en dos fases:
En la primera, el/la fiscal expone resumidamente los hechos objeto de la acusación, la calificación jurídica y las pruebas que ofrecerá para su admisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 349 del CPP.
Su finalidad es delimitar los hechos y pruebas, dilucidándose todas las actuaciones, garantizando el enjuiciamiento.

Actividad 76:
Responsable: ACTOR CIVIL
En caso no se hubiere constituido el/la agraviado/a en actor civil en la audiencia de incoación de proceso inmediato, podrá hacerlo en esta primera etapa de la audiencia de juicio inmediato, previa a la exposición de la acusación por parte de el/la Fiscal, siempre que lo haya solicitado por escrito de conformidad con el artículo 100 del CPP.

Actividad 77:
Responsable: PODER JUDICIAL
Si el/la Juez/a Penal determina que los defectos formales31 de la acusación requieren un nuevo análisis, dispondrá su subsanación en la misma audiencia.

Actividad 78:
Responsable: PODER JUDICIAL / SUJETOS PROCESALES
Seguidamente, las partes pueden plantear cualquiera de las cuestiones previstas en el artículo 350° del CPP, en lo que corresponda. El/la Juez/a debe instar a las partes a realizar convenciones probatorias.
Sólo se admitirán las pruebas pertinentes, conducentes, útiles, necesarias, de posible actuación y no sobreabundantes.

Las pruebas obtenidas con posterioridad a la presentación del requerimiento acusatorio, serán ofrecidas en la primera fase del juicio inmediato (inciso 3 del artículo 351° CPP).

Actividad 79:
Responsable: PODER JUDICIAL
Cumplidos los requisitos de validez de la acusación, de conformidad con el artículo 349° y resueltas las cuestiones planteadas, conforme al artículo 350°, el Juez penal dicta acumulativamente el auto de enjuiciamiento y citación a juicio, de manera inmediata y oral. Con ello se da inicio a la segunda fase de la audiencia de juicio inmediato.

Actividad 80:
Responsable: PODER JUDICIAL
En esta segunda fase, el/la Juez/a, de ser el caso, declarará contumaz a el/la acusado/a (artículo 367° del CPP).
Seguidamente, las partes presentarán sus alegaciones iniciales y, el/la acusado/a podrá acogerse a la conclusión anticipada del proceso, caso contrario se inicia el debate probatorio actuándose los medios de prueba ofrecidos por los sujetos procesales. La audiencia se realizará de manera ininterrumpida hasta su conclusión con el fallo respectivo.

Actividad 81:
Responsable: PODER JUDICIAL
El/La Juez/a Penal que instale el juicio, no puede conocer otros juicios o causas, hasta que culmine el ya iniciado.

Actividad 82:
Responsable: SUJETOS PROCESALES
El recurso de apelación contra la sentencia emitida se interpondrá en el mismo acto de lectura. No es necesaria su formalización por escrito. En caso el/la acusado/a no concurra a la audiencia de lectura, rige el literal c) del inciso 1 del artículo 414°.

Actividad 83:
Responsable: PODER JUDICIAL
En caso las partes no formulen su recurso de apelación por escrito, se deberá dejar constancia en el acta de la audiencia los extremos materia de impugnación y la decisión sobre su concesión.

Actividad 84:
Responsable: PODER JUDICIAL
El cuaderno de apelación deberá elevarse inmediatamente, dada la naturaleza del proceso.

PASO 06: TRANSFORMACIÓN O ADECUACIÓN DEL PROCESO INMEDIATO AL PROCESO COMÚN

Actividad 85:
Responsable: PODER JUDICIAL
Cuando en juicio, por razones no imputables a el/la Juez/a o a las partes, se produzca un problema sensible o indispensable en la incorporación de determinada prueba o pruebas esenciales para la decisión de la causa, el/ la Juez/a -previo debate contradictorio- dictará auto de transformación del proceso inmediato en común (siguiendo las reglas previstas en el artículo 458.1 CPP). El/La Juez/a Penal (en caso de audiencia en curso) reiniciará el juicio desde el principio, con las reglas del proceso común, respetando la eficacia procesal de los actos de prueba ya actuados.

Actividad 86:
Responsable: PODER JUDICIAL
Cuando no se haya instalado el juicio (no exista audiencia en curso), el/la Juez/a Penal aplicará el inciso 7 del artículo 447° del CPP y el/la Fiscal dictará la disposición de formalización de investigación y continuación de la investigación preparatoria.
En caso el/la Juez/a Penal declare fundado de oficio o a pedido de parte una excepción de naturaleza de juicio, adecuará al trámite reconocido en el auto que la resuelva.

Actividad 87:
Responsable: PODER JUDICIAL
En los distritos donde no se encuentra vigente el Código Procesal Penal, si el/la Juez/a dispone la transformación de proceso inmediato al proceso que corresponda (ordinario o sumario), en audiencia devolverá los actuados a el/la Fiscal, a fin que solicite la audiencia de presentación de cargos.

PASO 07: TRANSFORMACIÓN DEL PROCESO INMEDIATO AL PROCESO SUMARIO U ORDINARIO (CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DE 1940)

Actividad 88:
Responsable: PODER JUDICIAL
Si se declara improcedente el proceso inmediato, sigue vigente la prisión preventiva dictada; en este caso, el/la Fiscal formulará denuncia penal y requerirá audiencia de presentación de cargos.
El/La Juez en la audiencia de presentación de cargos, si declara el no ha lugar a la apertura de instrucción, ordenará la excarcelación automática; no obstante, si

abre instrucción, también podrá en audiencia variar la medida coercitiva si se verifican que los presupuestos han variado.

PASO 08: TRÁMITE RECURSAL EN SEGUNDA INSTANCIA

8.1. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA EL AUTO QUE DISPONE LA INCOACIÓN DEL PROCESOINMEDIATO

Actividad 89:
Responsable: PODER JUDICIAL
Elevado los autos, la Sala Penal se pronunciará previa vista de la causa, que tendrá lugar, dentro de las 72 horas de recibido el expediente, con citación de el/la
Fiscal Superior y de el/la Defensor/a de el/la imputado/a.

Actividad 90:
Responsable: PODER JUDICIAL
La decisión, debidamente motivada, se expedirá el día de la vista de la causa o dentro de las 48 horas, bajo responsabilidad.

8.2. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA

Actividad 91:
Responsable: PODER JUDICIAL
La Sala Superior recibido el cuaderno de apelación comunicará a las partes que pueden ofrecer medios probatorios en el plazo de 3 días.

Actividad 92:
Responsable: PODER JUDICIAL
Vencido el plazo indicado, la Sala mediante auto, en el plazo de tres días, decidirá la admisibilidad de las pruebas ofrecidas en función a lo dispuesto en el numeral 2) del artículo 155° del Código Procesal Penal y a los puntos materia de discusión en la apelación. La resolución es inimpugnable.

Actividad 93:
Responsable: PODER JUDICIAL
Decidida la admisibilidad de la prueba ofrecida, en ese mismo acto se convocará a las partes, incluso a los/ las imputados/as no recurrentes, para la audiencia de apelación.

Actividad 94:
Responsable: PODER JUDICIAL
El plazo para dictar sentencia no podrá exceder de 3 días, bajo responsabilidad.

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES

1) Se recomienda a la Policía Nacional del Perú regular lineamientos institucionales para flexibilizar el trámite de los permisos y autorizaciones respectivas para la asistencia de los efectivos policiales a las diligencias y audiencias, conforme a las circunstancias apremiantes del proceso inmediato.

2) Realizar capacitaciones intra e interinstitucionales, a fin de socializar el presente protocolo entre los operadores de justicia competentes en el desarrollo del proceso inmediato.

3) Gestionar ante el Poder Judicial la emisión de directivas sobre la actuación del personal del Centro de Distribución General – CDG, conforme a la naturaleza del proceso inmediato reformado.

4) Sugerir a los/las titulares de los sectores de la Administración de Justicia involucrados (Poder Judicial, Ministerio Público, MININTER, MINJUS), otorgar carácter vinculante al presente protocolo, mediante la resolución que corresponda.

5) Articular los mecanismos de notificación ya implementados interinstitucionalmente a fin de un mejor desarrollo del proceso inmediato.

6) Sugerir a los/las titulares de los sectores de la Administración de Justicia involucrados (Poder Judicial, Ministerio Público, MININTER, MINJUS), la evaluación de sus procedimientos internos a fin de mejorar la organización y lograr el cumplimiento eficiente del Decreto Legislativo Nº 1194, Decreto Legislativo que regula el proceso inmediato en casos de flagrancia.